

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5881/2533

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นายพงษ์ศักดิ์ หรือ เบิ้ม กุลวัฒนโท

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา , มาตรา 82, มาตรา 277

จำเลยกระทำการข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายไปไม่ตลอดเพราะผู้เสียหายยังเล็ก อวัยวะเพศของจำเลยไม่สามารถเข้าไปในอวัยวะเพศของผู้เสียหายได้ จำเลยไม่ได้ยับยั้งไม่กระทำการให้ตลอดเสียเองกรณีไม่เข้าข้อยกเว้นเหตุไม่ต้องรับโทษสำหรับการพยายามกระทำความผิดดังกล่าวตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 82

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๗๗, ๒๗๙ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๕ มาตรา ๓

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๗๗, ๒๗๙, ๘๐ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๕ มาตรา ๓ เป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ลงโทษตาม มาตรา ๒๗๗ อันเป็นบทหนักที่สุดจำคุก ๘ ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง ประกอบด้วยมาตรา ๘๐ และ ๘๒, ๒๓๗ วรรคสอง จำเลย ยับยั้งการกระทำความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราเสียเองไม่ต้องรับโทษฐานพยายาม ข่มขืนกระทำชำเราเด็กหญิงอายุยังไม่เกิน ๑๓ ปี คงลงโทษจำเลยตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง ให้จำคุก ๒ ปี ๖ เดือน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า ตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุในฟ้อง จำเลยได้ หลอกหลวงพาผู้เสียหายอายุ ๑๒ ปี เข้าไปในสวนโดยบอกว่าจะเอากล้วยให้ผู้เสียหาย พอถึงบริเวณที่ปลูกต้นกล้วยจำเลยได้ผลักผู้เสียหายนอนกับพื้น จากนั้นจำเลยได้ ถอดกางเกงของผู้เสียหายและกางเกงของจำเลยออก แล้วจำเลยได้เอาอวัยวะเพศ ของจำเลยใส่ในอวัยวะเพศของผู้เสียหาย ผู้เสียหายร้องว่าเจ็บ ๆ จำเลยจึงลุกขึ้นสวม กางเกงของจำเลย ผู้เสียหายก็ลุกขึ้นสวมกางเกงแล้ววิ่งกลับบ้าน และวินิจฉัยว่า ที่ จำเลยกระทำการข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายไปไม่ตลอดเป็นเพราะผู้เสียหายยังเล็ก อวัยวะเพศของจำเลยไม่สามารถเข้าไปในอวัยวะเพศของผู้เสียหายได้ เมื่อผู้เสียหาย ร้องว่าเจ็บ จำเลยจึงต้องเอาอวัยวะเพศของตนออกจำเลยไม่ได้ยับยั้งไม่กระทำการ ให้ตลอดเสียเอง กรณีไม่เข้าข้อยกเว้นเหตุไม่ต้องรับโทษสำหรับการพยายามกระทำ ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๒ จำเลยต้องรับโทษตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา ๒๓๗ วรรคแรก ประกอบด้วย มาตรา ๘๐ ด้วย ที่ศาลอุทธรณ์ไม่ ลงโทษจำเลยตามบทบัญญัติมาตราดังกล่าวมานั้น ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น แต่ที่ศาลชั้นต้นลงโทษจำคุกจำเลยถึง ๘ ปีนั้นเห็นว่าหนักเกินไป สมควรแก้ไข

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๗๗
วรรคแรก ประกอบมาตรา ๘๐ ซึ่งเป็นบทหนัก จำคุกจำเลยไว้มีกำหนด ๕ ปี
นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(เสียง ตีวีมล-บุญศรี กอบบุญ-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>